

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1698/2530

พนักงานอัยการจังหวัดสงขลา

โจทก์

นายแอ นิยมเดชา กับพวก

จำเลย

นางเล็ก สวัสดิ์ทวี จำเลยที่ 3

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 202, มาตรา 245

ความว่า จำเลยที่ 3 ได้ยื่นฎีกาไว้ บัดนี้ จำเลยที่ 3 มีความประสงค์ขอถอนฎีกาไปรตอนุญาต และออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดให้แก่จำเลยที่ 3 ด้วย

หมายเหตุ โจทก์แถลงไม่คัดค้าน (อันดับ 167 แผ่นที่ 2)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยทั้งห้ามีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4,7,15,66,67,102 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 ลงโทษจำคุกจำเลยทั้งห้าคนละตลอดชีวิตจำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพ ลดโทษให้หนึ่งในสี่ และให้เปลี่ยนโทษจำคุกตลอดชีวิตเป็นโทษจำคุกห้าสิบปี ตามมาตรา 53 แล้ว คงจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 37 ปี 6 เดือน ริมของกลาง

จำเลยที่ 3 และจำเลยที่ 4 ที่ 5 ต่างฎีกา เฉพาะจำเลยที่ 3ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 166,159 แผ่นที่ 2,167 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

อนุญาตให้จำเลยที่ 3 ถอนฎีกาได้ ให้ออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุด ให้จำเลยที่ 3 นับแต่วันที่10 พฤศจิกายน 2530 ซึ่งเป็นวันยื่นคำร้อง จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 3 จากสารบบความ

อนุญาตให้จำเลยที่ 3 ถอนฎีกาได้ ให้ออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุด ให้จำเลยที่ 3 นับแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2530 ซึ่งเป็นวันยื่นคำร้อง จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 3 จากสารบบความ

(วิศิษฐ์ ลิขานนท์-สุพจน์ นาถะพินธุ-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>